

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 481/2532

นายวรวุฒิ ฉายสุวรรณ

โจทก์

บริษัทขนส่ง จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทขนส่ง จำกัด จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลฎีกาอาจพิพากษาให้ลดจำนวนค่าเสียหายลง
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 191 แผ่นที่ 4)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงิน 100,536.51 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 16เดือนธันวาคม พ.ศ. 2525(วันทำละเมิด)
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์
182,936 บาท 51 สตางค์ กับดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จให้
โจทก์ โดยคิดดอกเบี้ยในจำนวนเงิน 160,536 บาท 51 สตางค์ ตั้งแต่วันที่ 16
ธันวาคม 2525(วันทำละเมิด) และดอกเบี้ยในจำนวนเงิน 62,400 บาท ตั้งแต่วันศาล
อุทธรณ์พิพากษา ชลชนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 172,174)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ 182,936.51 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางศาล จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ 182,936.51 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางศาล จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ